

פתרון בחינת הבגרות באזרחות

מספר יח"ל: 2 יחידות

מספר שאלון: 038282

תאריך הבחינה: 11.6.2026

כותבת הפתרון: ניר הוניג



פרק ראשון

1.א.

הזכות לקניין

הצג: הזכות קובעת שלכל אדם יש זכות להחזיק רכוש. כמו כן אסור לפגוע ברכושו של אדם או לקחת את הרכוש ללא הסכמתו. רכוש יכול להיות חומרי או רוחני. המדינה יכולה לקחת רכוש במסגרת החוק במדינה. דוגמה לכך היא גביית מיסים או צווי הוצאה לפועל.

ציטוט: "הוא רכש את המכתב לפני שנים רבות..."

הסבר: על פי דברי האספן הוא רכש את המכתב בסכום של 600 דולר, ולכן יש לו זכות להעמידו למכירה.

לפי הזכות לקניין לכל אדם יש זכות להחזיק רכוש. במקרה הזה מדובר במכתב שהוא רכוש חומרי. על פי הזכות האדם זכאי לעשות עם רכושו כל דבר שירצה, ללא הגבלה, שכן החוק לא מונע ממנו להחזיק או למכור את המכתב.

1.ב.

לאומיות אתנית תרבותית

הצג: שאיפה של קבוצה להקים לעצמה מדינה. המדינה תקום על בסיס דת, שפה, היסטוריה ומורשת משותפת.

ציטוט: "...עדות לאחד הפרקים החשובים בתולדות עם ישראל בארץ ישראל."

הסבר: בקטע, בית השפט קבע כי המכתב הוא חלק מההיסטוריה של עם ישראל. היסטוריה היא מאפיין אתני ולכן מדובר בלאומיות אתנית תרבותית.

2. א.

גישה ניאו ליברלית

הצג: גישה ששמה דגש על החופש של האדם. המדינה צריכה להתערב בצורה המינימאלית בחיים הכלכליים והחברתיים של האזרחים. מטרת המדינה היא ליצור שוק חופשי שבו האזרחים יוכלו להתחרות זה בזה. התחרות תוביל את האזרחים לממש את מלוא הפוטנציאל שלהם. היעדר ההתערבות בא לידי ביטוי גם בהענקת שירותים מצומצמים בתחום הדיור, התעסוקה, הבריאות והרווחה. לכן המדינה תגבה מס נמוך מהאזרחים. השלטון במדינה הוא דמוקרטי וכל האזרחים בה שווים זכויות.

ציטוט: "מטרת התכנית היא להפוך כל אזרח ליבואן..."

הסבר: מטרת תכניתו של שר האוצר היא לאפשר שוק חופשי בתחום היבוא. כלומר, לאפשר לאזרחים לקבוע את מחירי השוק על ידי הזמנה חופשית ללא מס באמצעות האינטרנט.

גישה ניאו ליברלית שמה דגש על היעדר מעורבות של המדינה בתחום הכלכלי וכן על הורדת מיסים ומתן אפשרות לתחרות חופשית. כך גם תוכניתו של שר האוצר, להגביר את התחרות, להוריד מיסים ולאפשר חופש בתחום הקניות באינטרנט.

2. ב.

תפקיד הכנסת: פיקוח וביקורת

הצג: הכנסת היא מנגנון פורמלי המפקח על הממשלה. חברי הכנסת מפקחי על הממשלה באמצעות הגשת שאילות, באמצעות חוק התקציב הכפוף לאישור הכנסת ובאמצעות כלים פרלמנטריים נוספים.

ציטוט: "חברי כנסת הסתייגו מן התכנית של שר האוצר ויצאו כנגדה..."

הסבר: על פי הקטע חברי הכנסת הביעו התנגדות לתוכנית של שר האוצר ולכן פעלו כמנגנון פיקוח וביקורת ומנעו את מימושה באמצעות הצבעה בכנסת.

אחר הכלים הפרלמנטריים של הכנסת כמנגנון פיקוח וביקורת הוא חקיקה. במקרה זה פעלה הכנסת באמצעות הצבעה במליאה כדי לרסן את החלטת שר האוצר שהוא חלק מהממשלה.

פרק שני

3. ביטויים לאופייה היהודי במרחב הציבורי:

מעמד השפה העברית – העברית היא שפה רשמית במדינת ישראל (לצד השפה הערבית). ברוח זו, כל מסמך של המדינה נכתב בעברית. השפה במערכת החינוך היהודית היא העברית. כמו כן, שלטי דרכים נכתבים בשפה העברית.

לוח השנה העברי – לוח השנה העברי משמש את מדינת ישראל. על פי הלוח נקבעים ימי השבתון של המדינה (לדוגמה חופשות במערכת החינוך הממלכתית). כמו כן, על כל מסמך של המדינה נכתב התאריך העברי.

אפשרויות נוספות: הסדר הסטטוס קוו, חקיקה אתנית במדינת ישראל.

4. מאפיינים לקבוצות מיעוט בישראל:

ערבים – במדינת ישראל יש מיעוט ערבי. המיעוט הערבי ברובו הוא מוסלמי. הערבים במדינת ישראל הם אזרחים שווים בזכויותיהם. לוקחים חלק בחיים הפוליטיים. בשנים האחרונות רבים מהערבים מתגייסים לצבא למרות שהמדינה מאפשרת להם בחוק שלא להתגייס. מעבר לזה, הערבים לוקחים חלק בחיים הפוליטיים ויש להם ייצוג פוליטי בכנסת באמצעות מפלגות הערביות.

דרוזים – העדה הדרוזית מתגוררת בישראל בעיקר באזור הר הכרמל ובגליל. הדרוזים הם עדה בעלת דת סודית הייחודית להם. הדרוזים מראשית הקמת המדינה הם חלק בלתי נפרד מאזרחי המדינה. עוד לפני הקמת המדינה התגייסו הדרוזים לכוח העברי, ולאחר הקמת המדינה התגייסו לצה"ל. העדה הדרוזית רואה את עצמה חלק מהמרקם הישראלי ולוקחת חלק בחיים הפוליטיים והכלכליים במדינה.

5. חקיקת משנה

חקיקת משנה (תקנות משנה) הם אחת מסמכויות הממשלה. מטרתה של חקיקת המשנה היא להוציא לפועל את החקיקה הראשית של הכנסת. לאחר אישור חוק במליאת הכנסת מפרסמת הממשלה תקנות שמטרתן לממש את החוק בפועל. תקנות משנה לא יכולות לסתור את החקיקה הראשית.

חקיקת משנה מתבצעת באמצעות צווים, תקנות וחוקי עזר עירוניים.

6. הזכות להליך הוגן

הזכות קובעת שלכל אדם יש זכות למשפט צדק. כלומר, אדם חף מפשע עד שלא הוכחה אשמתו על ידי בית משפט.

אמצעים:

- זכות לקבל ייצוג משפטי של עורך דין (סניגוריה ציבורית מטעם המדינה בהתאם לצורך)
- השופט בדין חייב לפסול את עצמו אם הוא לא יכול לשפוט באופן ניטרלי
- חובה לומר לאדם את הסיבה למעצרו (למעט מקרים חריגים)
- זכות לערער על פסק דין בערכאה גבוהה יותר
- רק שופט יכול להעניש אדם בקנס או במאסר
- זכות לקיים משפט בדלתיים פתוחות (למעט מקרים חריגים)

קיימים אמצעים נוספים.

7.

נקודות דמיון: בשתי העמדות מקור הסמכות במדינה הוא ציבור האזרחים (שלטון העם)

הבדל: חקיקה דתית במדינה

מדינה המשלבת חקיקה דתית לא דוגלת בהפרדה מלאה של דת ומדינה. לפי עמדה זו יכולים להיות חוקים במדינת ישראל השאובים מדת היהודית.

מדינה חילונית שיש בה הפרדה בין דת למדינה פוסלת אפשרות לחוקק חוקים השאובים מהדת היהודית.

שאלות אשכול

8. אשכול העולם היהודי

המחלוקת בישראל בנוגע לשילוב חקיקה דתית

חלק מהחקיקה במדינת ישראל שאובה מהדת היהודית. דוגמאות לכך: חוק בתי דין רבניים, חוק שעות עבודה ומנוחה ועוד.

צד אחד בוויכוח: רואה חשיבות לחקיקה דתית בישראל בשל חשיבות אופייה האתני של המדינה. החוקים האתניים נועדו לעצב את אופייה של המדינה כמדינת הלאום של העם היהודי. כמו כן, יש חשיבות לחקיקה דתית שמטרתה להמשיך את קיומה של ההלכה היהודית במרחב הציבורי.

צד שני בוויכוח: רואה בחקיקה דתית פגיעה בזכות לחופש מדת. צד זה רואה בחקיקה דתית כפייה דתית. צעד זה נתפס כצעד לא דמוקרטי הפוגע בחירות של האדם.

הזכות לחירות

הזכות קובעת שכל בני האדם נולדים חופשיים ונשארים חופשיים כל ימי חייהם. זאת ללא הבדל דת, מין וצבע עור. החירות ניתנת לאדם בשל היותו יצור בעל תבונה היכול לקחת החלטות באופן עצמאי בחייו. מתן החירות מוגבל בחוק, וניתן לצמצם את החירות אם האדם משתמש בה באופן לא חוקי, לא ראוי או במטרה לפגוע בזולת.

הזכות לחירות באה לידי ביטוי במחלוקת

על פי הצד החילוני בוויכוח, החירות נפגעת כאשר המדינה כופה על האזרחים חוקים דתיים. המדינה למעשה פוגעת בחירות של האדם שלא לקיים פולחן דתי.

9. אשכול תקשורת ופוליטיקה

תפקיד התקשורת:

פיקוח וביקורת על השלטון: התקשורת היא "כלב השמירה של הדמוקרטיה". ברוח זו, התקשורת עוקבת אחר הפעילות של רשויות השלטון, נותנת פרשנות לציבור לגבי הפעילות וההחלטות של הרשויות ומעבירה ביקורת.

תעמולת בחירות: במסגרת הבחירות הדמוקרטיות התקשורת היא פלטפורמה להעברת מסרים מהמפלגות המתמודדות במערכת הבחירות לבין האזרחים.

הזכות לחופש הביטוי

הזכות קובעת שלכל אדם יש אפשרות לבטא את דעותיו, השקפת עולמו ורעיונות בהם הוא מאמין באופן חופשי. זאת כל עוד אין בכך פגיעה בזולת או עבירה על החוק. חופש הביטוי מתקיים בדרכים שונות: לבוש, תסרוקת, דיבור, שירה ועוד.

חופש הביטוי מתממש במסגרת תפקידה של התקשורת כמנגנון פיקוח וביקורת לא פורמלי: התקשורת מאפשרת לציבור פלטפורמה להעביר ביקורת לחיוב או לשלילה על רשויות השלטון.

10. אשכול בחירות ומפלגות

שיטת הממשל הנשיאותי:

על פי דגם ממשל זה הציבור בוחר פעמיים. הציבור בוחר את הנשיא בבחירות אישיות רוביות. לאחר בחירת הנשיא, הנשיא בוחר את השרים ומרכיב את הממשלה. במקביל, נערכות בחירות לרשות המחוקקת. במסגרת הממשל הנשיא פועל בחלק מהמקרים רק לאחר אישור הרשות המחוקקת, וכמובן פועל במסגרת החוקים שקובעת הרשות המחוקקת.

עקרון הפרדת הרשויות:

עיקרון דמוקרטי הקובע שיש לחלק את הסמכויות של השלטון ל-3 רשויות: מחוקקת, מבצעת, שופטת. לכל רשות יש סמכויות משלה עצמה, דבר המונע עריצות שלטונית. בנוסף לכך, כל רשות יכולה להגביל את פעולת הרשויות האחרות וכן תפקידן הוא לפקח אחת על השנייה. על מנת ליצור פיקוח יעיל מתקיים בין הרשויות עירוב סמכויות.

עיקרון הפרדת הרשויות מתממש בשיטת הממשל הנשיאותי:

בשיטת ממשל זו יש הפרדה מלאה בין חברי הרשות המחוקקת הנבחרים על ידי העם לבין הממשלה הנבחרת על ידי הנשיא.

11. אשכול רשויות מקומיות

שיטת הבחירות לרשויות המקומיות

הבחירות לרשויות המקומיות (עיריות ומועצות) מתקיימות אחת לחמש שנים. בבחירות יכול להשתתף כל אזרח מגיל 17. הבחירות מתקיימות בנפרד בכל אחד מאזורי הבחירה העירוניים.

הבחירות נערכות בשני פתקים:

הציבור בוחר מפלגה בפתק אחד רשימה למועצה – בבחירות רשימתיות יחסיות.

הציבור בוחר ראש עיר בפתק אחד – בבחירות אישיות.

ראש הרשות חייב לזכות לפחות ב 40% מהקולות כדי לקבל את התפקיד. במידה ואף אחד מהמתמודדים לא זכה לאחוז זה, יערך סיבוב נוסף בין שני המתמודדים שהגיעו למקומות הראשונים.

בחירות יחסיות

בבחירות יחסיות יש התאמה בין מספר המצביעים למפלגה לבין מספר הנציגים שלה ברשות השלטונית. כל רשימה מקבלת מושבים ברשות השלטונית על פי מספר הבוחרים שלה. קבלת המושבים ברשות המקומית מותנית בקבלת קולות במספר גבוה מאחוז החסימה שנקבע לפני מועד הבחירות.

שיטת הבחירות היחסית באה לידי ביטוי בבחירות לרשויות המקומיות:

בבחירות לרשויות המקומיות הציבור בוחר מפלגות ומרכיב את המועצה. המועצה מורכבת ממפלגות שחצו את אחוז החסימה. חלוקת הקולות במועצה נעשית בהתאמה למספר הקולות שצברה כל מפלגה, כנהוג בבחירות יחסיות.

12. אשכול מעורבות אזרחית ופיקוח על רשויות השלטון

נציב תלונות ציבור

תפקידו של נציב תלונות הציבור הוא לקבל תלונות מהאזרחים במדינה שנפגעו באופן אישי מרשות שלטונית. כל אדם רשאי להגיש תלונה לנציב. התלונות עוסקות בדרך כלל בשירות לא יעיל, פעולה לא חוקית של הרשות או פגיעה בכבוד. הנציב מוסמך לקבל את הפניות ולפנות לרשויות השלטון. בסמכותו גם להורות לרשות שלטונית לפעול על פי החלטתו במטרה לסייע לאזרחים.

במדינת ישראל, נציב תלונות הציבור מכהן גם במבקר המדינה.

תרבות פוליטית דמוקרטית

מושג הכולל בתוכו את כל הערכים ואופני ההתנהגות המבטאים את השלטון הדמוקרטי, ביניהם: חתירה לצדק, שוויון, חירות, פלורליזם, סובלנות, שלטון חוק, הכרעת רוב והסכמיות.

תרבות פוליטית דמוקרטית תלויה בציבור האזרחים שבאמצעות מעורבות אזרחית יכול לקדם את מימוש הערכים הדמוקרטיים. כמו כן, התרבות הדמוקרטית תלויה בפעילות נציגי השלטון, שבפעילותם יכולים לקדם ערכים דמוקרטיים ולפעול למען הציבור.

תרבות פוליטית דמוקרטית מתממשת בעצם קיומו של תפקיד נציב תלונות ציבור

קיומו של המוסד: נציב תלונות הציבור, מממש את התרבות הפוליטית הדמוקרטית בכך שהוא מאפשר לכל אזרח להגיש קובלנה נגד רשות שלטונית שפגעה בו באופן אישי. בכך מבטא הנציב את האמונה בשלטון החוק, את חשיבות ערך הצדק והחירות של האדם שלא צריכים להיפגע ממחדלים, שחיתות או פעולה לא חוקית של רשות שלטונית.

פרק שלישי

13. עיקרון ההסכמיות

הצג: עיקרון דמוקרטי שקובע שעל מנת שקבוצות שונות תוכלנה לחיות יחד באותה מדינה הן חייבות להסכים על כללי בסיס משותפים. על מנת להגיע לכללי הבסיס כל קבוצה צריכה להתפשר מעט על הייחודיות ועל האינטרסים שלה (בניגוד לעיקרון הפלורליזם).

כללי בסיס משותפים יכולים להיות: הסכמה לציית לחוק, הסכמה לקבל את השלטון שנבחר בבחירות, הסכמה על ערכים דמוקרטיים כמו שוויון וחירות והסכמה על גבולות המדינה.

ציטוט: "למרות ויכוחים הולכים ומתגברים.... היה נדמה שנותרו כמה עקורונות יסוד ברורים ומובהקים שנוגע לדמותה הדמוקרטית של המדינה שעד כה לא היו שנויים במחלוקת. אבל בזמן האחרון מתברר שהצעה לבטל אחד מהם – הזכות של האזרחים להצביע – עולה ופורחת במקומותינו".

הסבר: בקטע נכתב כי לאחרונה עלתה הצעה לבטל את הזכות של חלק מהאזרחים להצביע. הצעה זו מפרה את ההסכמה הבסיסית בשלטון הדמוקרטי לפיו כל האזרחים זכאים להצביע במסגרת שוויון הזכויות שמעניקה המדינה.

אחד מכללי הבסיס של השלטון הדמוקרטי הוא עיקרון השוויון. ההסכמה על שוויון זכויות היא הסכמה בסיסית המקיימת את השלטון הדמוקרטי ומהווה חלק מעיקרון ההסכמיות. ברגע שיש הצעה לבטל את הכלל המרכזי לפיו כלל האזרחים מצביעים, יש ערעור על קיומה של ההסכמיות.

14. תנאים הכרחיים לקיום בחירות דמוקרטיות:

כלליות: כל אזרחי המדינה רשאים לקחת חלק בבחירות. אפשרות זו כוללת את זכות הבחירה של כלל האזרחים וכן את זכות ההיבחרות. במדינות דמוקרטיות יש הגבלת גיל לשתי הזכויות הללו. לדוגמה: במדינת ישראל גיל הבחירה לכנסת הוא 18 וגיל ההיבחרות לתפקיד ציבורי הוא 21.

חשאיות: לא ניתן לדעת עבור מי הצביע הבוחר. זאת על מנת למנוע הפעלת לחצים על הבוחר ולאפשר בחירה חופשית (חופש בטוי).

ציטוט: "בהדרגה, ולאורך כמה דורות, הלכה זכות ההצבעה והתרחבה עד שכללה את כל אזרחי המדינה".

הסבר: בקטע רשום שהזכות להצביע התרחבה במהלך השנים, ולאחר שנתנה רק לגברים או רק למשלמי מיסים, כיום היא מוענקת לכלל האזרחים. זכות זו מביעה את תנאי הכלליות שפירושו שהזכות לבחור ניתנת לכל אזרחי המדינה הזכאים לבחור על פי החוק.

15. דמוקרטיה מתגוננת

הצג: מושג בדמוקרטיה הקובע שיש מצבים שבהם השלטון הדמוקרטי נמצא בסכנה. במצבים כאלה מותר לשלטון הדמוקרטי לפעול בדרכים לא דמוקרטיות על מנת להגן על קיומה של הדמוקרטיה.

דוגמאות לכך:

חוק יסוד: הכנסת – המונע ממפלגות שיש במצע שלהן התנגדות לאופי הדמוקרטי של המדינה (או האופי היהודי) לקחת חלק בבחירות.

ציטוט: "עד כמה מותר לנקוט מהלכים הפוגעים בזכויות אדם נגד מי שמסכן את אופייה הדמוקרטי של המדינה"

הסבר: בקטע עולה השאלה האם ניתן לפעול באמצעים לא דמוקרטים, ולמנוע את זכות ההצבעה מאזרחים המסכנים את קיומה של הדמוקרטיה. שאלה זו מתקשרת למושג דמוקרטיה מתגוננת, בשל העובדה שהיא מבקשת לפעול בצורה לא דמוקרטית במטרה להגן על קיומה של הדמוקרטיה.

16. עיקרון הגבלת השלטון

הצג: עיקרון דמוקרטי שקובע שרשויות השלטון מחזיקות בידן כוח רב הכולל, בין השאר את סמכות: החקיקה, השיפוט, הענישה והביצוע. לכן יש צורך להגביל את כוחן של הרשויות ולהבטיח בכך:

- שמירה על זכויות האדם והאזרח
- מניעת ביטול הדמוקרטיה על ידי השלטון
- ריסון הרשויות בפעילות לא חוקית או מעבר לסמכותן המוגדרת בחוק
- שימוש בכלים שלטוניים נגד האזרחים או לטובת נציגיה שלטון באופן לא ראוי או לא חוקי
- לחייב את השלטון לפעול למען האזרחים

קיימים אמצעים להגבלת שלטון: תנאים לקיום בחירות דמוקרטיות, הפרדת רשויות, מנגנוני פיקוח וביקורת וחוקה.

ציטוט: "הדוח האחרון שפרסם מבקר המדינה חושף שכשליש מאזרחי ישראל אינם מוגנים כראוי מפני טילים... ולכן הוא קרא לממשלה לגבש תכנית דחופה המעניקה עדיפות למיגון העורף ולהקצות משאבים ותקציבים גדולים לתיקון המצב".

הסבר: מבקר המדינה מטיח ביקורת קשה ממשלה שלא פועלת מספיק כדי למגן את אזרחי ישראל ולהבטיח את זכותם לחיות. הביקורת מבטאת את עיקרון הגבלת השלטון לפיו קיימים מנגנוני פיקוח וביקורת (כמו מבקר המדינה) שתפקידם להעיר למקבלי ההחלטות ולחייב אותם לפעול למען הציבור במסגרת סמכותם המוגדרת בחוק.

17. פנייה ליהודי התפוצות

הצג: במסגרת הכרזת העצמאות של מדינת ישראל, בחלק השלישי של ההכרזה, יש ארבע פניות שונות של המדינה: לאו"ם, למדינות ערב, לערביי מדינת ישראל וליהודי העולם. במסגרת הפנייה ליהודי העולם (התפוצות) המדינה מזמינה את היהודים להתלכד, לעלות לישראל ולקחת חלק בבניית המדינה כמדינת היהודים.

ציטוט: "אחד העולים מארצות הברית שהגיע בתחילת המבצע ציין כי ההחלטה לעלות בתקופה מורכבת זו נבעה מתחושת שליחות ומחיבור עמוק לישראל ומתוך רצון לתרום למדינה ולחברה הישראלית".

הסבר: במשפט זה בא הרצון של העולה לתרום למדינת ישראל. כך גם נכתב בהכרזת העצמאות בחלקה השלישי, בו המדינה מזמינה את היהודים בכל העולם לקחת חלק בבניית מדינת ישראל.

18. עבריינות שלטונית אישית

הצג: סוג עבריינות זה נעשה על ידי אדם המכהן בתפקיד בשלטון בזמן ביצוע העבירה. העבריינות נעשית מתוך אינטרס אישי ותוך כדי ניצול הכוח השלטוני בניגוד לחוק ובצורה לא ראויה. עבריינות מסוג זה מהווה מודל שלילי לציבור ומטופלת על ידי היועץ המשפטי לממשלה, המשטרה ובתי המשפט.

ציטוט: "באחרונה נעצרו ראש עיר וכמה ממקורביו שניהלו כספים אלה. על פי החשד חלק מכספי התרומות הועברו לכיסו הפרטי של ראש העיר ולמקורביו".

הסבר: על פי הציטוט ראש עיר שהוא נציג ציבור, ניצל את כוחו השלטוני ולקח לכיסו הפרטי כספים בניגוד לחוק. כך למעשה ביצע עבריינות שלטונית אישית, שכן מדובר בנציג ציבור, שפועל בצורה לא חוקית למען האינטרס האישי שלו.

שאלות הבעת עמדה

19. טענה: אני בעד שלילת אזרחות וגירוש לצמיתות מהמדינה של אזרח הנאשם בריגול לטובת איראן.

אני מבסס את הטענה על הזכות לחיים ביטחון ושלמות הגוף:

הצג: הזכות קובעת שלכל אדם יש זכות לחיות בביטחון ואסור לפגוע בגופו. תפקיד המדינה הוא להגן על חייו של האזרח באמצעות כוחות הביטחון (משטרה, צבא) וכן באמצעות החוק המרתיע את האדם לפגוע בזולת.

הסבר: הזכות לחיים ביטחון ושלמות הגוף קובעת שאחד האמצעים של המדינה להגן על האזרחים הוא החוק. כאשר המדינה תקבע שאזרחים העוסקים בריגול יגורשו מהארץ לצמיתות, היא למעשה תקיים את תפקידה במסגרת הזכות והוא להגן על חייהם וביטחונם של האזרחים מפני מרגלים.

המושג עליו אני מבסס את הטענה ההפוכה לטענה שלי הוא עיקרון הגבלת השלטון:

הצג: עיקרון דמוקרטי שקובע שרשויות השלטון מחזיקות בידן כוח רב הכולל, בין השאר את סמכות: החקיקה, השיפוט, הענישה והביצוע. לכן יש צורך להגביל את כוחן של הרשויות ולהבטיח בכך:

- שמירה על זכויות האדם והאזרח
- מניעת ביטול הדמוקרטיה על ידי השלטון
- ריסון הרשויות בפעילות לא חוקית או מעבר לסמכותן המוגדרת בחוק
- שימוש בכלים שלטוניים נגד האזרחים או לטובת נציגיה שלטון באופן לא ראוי או לא חוקי
- לחייב את השלטון לפעול למען האזרחים

קיימים אמצעים להגבלת שלטון: תנאים לקיום בחירות דמוקרטיות, הפרדת רשויות, מנגנוני פיקוח וביקורת וחוקה.

הסבר: מתן אפשרות לרשויות השלטון לגרש לצמיתות מרגלים, יכול להיות אקט שייתן לרשויות כוח גדול מדי וייתן לרשויות אפשרות בלתי מרוסנת לפעול נגד אזרחים גם בהקשרים אחרים בעתיד.

20. טענה: אני מתנגד להרחבה פסקת ההתגברות לכל חוקי היסוד

הנימוק עליו אני מבסס את הטענה שלי הוא עיקרון הפרדת רשויות.

הצג: עיקרון דמוקרטי הקובע שיש לחלק את הסמכויות של השלטון ל – 3 רשויות: מחוקקת, מבצעת, שופטת. לכל רשות יש סמכויות משלה עצמה, דבר המונע עריצות שלטונית. בנוסף לכך, כל רשות יכולה להגביל את פעולת הרשויות האחרות וכן תפקידן הוא לפקח אחת על השנייה. על מנת ליצור פיקוח יעיל מתקיים בין הרשויות עירוב סמכויות.

הסבר: מטרתו של עיקרון הפרדת הרשויות הוא ליצור מצב שבו הרשויות מרסנות זו את זו וכך למנוע עריצות שלטונית. ברגע שהכנסת תקבל אפשרות לפסול החלטות של בית המשפט העליון, היא תהיה רשות בלתי מרוסנת. כמו כן, בשיטה בישראל, בה לממשלה יש רוב בכנסת, יש סכנה אמיתית לביטול הדמוקרטיה, שכן הממשלה למעשה תהיה הרשות השלטונית היחידה ותוכל לחוקק חוקים ולבטל החלטות של בית המשפט כרצונה.

הנימוק עליו אני מבסס טענה מנוגדת לטענתי: עיקרון הכרעת הרוב

הצג: בדמוקרטיה החלטות נלקחות לאחר דיון והצבעה. ההחלטה נקבעת על פי דעת הרוב. הרוב כמובן, לא יכול לפגוע בצורה לא סבירה בזכויות אדם, אזרח ומיעוט.

הסבר: מתן אפשרות לכנסת לבטל החלטות בג"ץ בנושא ביטול חוקי יסוד, מתבססת על עיקרון הכרעת הרוב. הכנסת תוכל לעשות זאת רק אם חברי הכנסת ישיגו במסגרת ההצבעה רוב של מצביעים. במקרה הנדון, רוב מוחלט שהוא 61 קולות מתוך מאה ועשרים חברי כנסת.